

Nr. 25 Denkschrift des Stellvertreters des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. München, 6. Februar 1936

R 43 II/572, Bl. 123–130 Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

GESETZENTWURF ÜBER DIE VERFASSUNG DER STADT BERLIN

I.

Das Gesetz in Beziehung zur Reichsreform.

a) Das Gesetz soll eine Ergänzung zur Deutschen Gemeindeordnung darstellen, in der bereits vorgesehen ist, daß für Berlin besondere Bestimmungen zu erlassen sind (§ 122)². Nach der DGO § 107 ist oberste Aufsichtsbehörde in Kommunalangelegenheiten der Reichsinnenminister. Damit ist die Kommunalaufsicht reine Reichssache. Wenn sie von Landesbehörden wahrgenommen wird, geschieht das im Auftrage des Reiches. (Dazu siehe besonders § 33, Abs. 3 der Ersten Durchführungsverordnung vom 22. 3. 1935³). Dort sind die Aufgaben der obersten Aufsichtsbehörden in Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden auf die obersten Landesbehörden übertragen. Es ist aber ausdrücklich festgestellt (Satz 2⁴), daß diese an die Weisungen des Reichsinnenministers gebunden sind. Bei finanziellen Entscheidungen wirkt im Gegensatz zur DGO (§121, Abs. 2) der Reichsminister der Finanzen überhaupt nicht mit, siehe Entwurf § 22 Abs. 2⁵, oder außer ihm ist noch der Preußische Finanzminister beteiligt (Abs. 24, Satz 2⁶).

b) Dazu paßt, daß das Gesetz immer nur von der Hauptstadt Berlin, nie von der Reichshauptstadt Berlin spricht.

c) Die Kommunalaufsicht für sämtliche deutschen Gemeinden, auch für die preußischen, ist durch die Deutsche Gemeindeordnung Reichssache geworden. Für Berlin soll von dieser grundsätzlichen Regelung abgewichen werden und Aufsichtsbehörde der Preuß[ische] Minister des Innern sein. Der Entwurf spricht im Gegensatz zu sämtlichen neuen Gesetzen auch niemals vom Reichs- und Preuß. Minister des Innern, sondern unterscheidet zwischen beiden. Er sieht es demnach nur als einen augenblicklichen personellen Zustand an, daß der Reichsminister des Innern und der Preuß. Minister des Innern eine Person sind. Da der Reichsminister des Innern dem Preußischen Minister des Innern und jedem Länderminister übergeordnet ist, so besteht die Möglichkeit, daß der Reichsminister des

¹ Durch RL Bormann am 11. 2. 1936 dem StSRk übersandt mit folg. Einspruch gegen die KabVorl. des „Gesetzes über die Verfassung und Verwaltung der Hauptstadt Berlin“ vom 7. 2. (hierzu Dok. Nr. 3 Anm. 8): „Mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfs im Umlaufwege kann ich mich nicht einverstanden erklären. Ich erhebe dagegen Einspruch. In einer eingehenden Denkschrift, die ich unterm 6. 2. 1936 dem Herrn Reichs- und Preuß. Innenminister übermittelt habe, ist meine Stellungnahme niedergelegt. Eine Abschrift dieser Denkschrift füge ich mit der Bitte um Kenntnisnahme in der Anlage bei.“ R 43 II/572, Bl. 122. Im Begleitschreiben an Frick bezog sich Heß auf eine nicht näher spezifizierte „Unterredung in der Reichskanzlei mit dem Führer und Reichskanzler“; ebd. Bl. 132. Einspruch und Denkschrift wurden durch die Rkei am 18. 2. 1936 abschriftlich an sämtl. Ressorts verteilt; ebd. Bl. 122, 131. Exemplar auch in: R 2/11060, unfol. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11249; I 2, Reg. Nr. 21551; II 3, Reg. Nr. 30794.

² S. Dok. Nr. 3 Anm. 2.

³ RGBL. I S. 393.

⁴ In der Vorlage fälschlich: „Abs. 2“.

⁵ Betraf die Festsetzung des Beitrags der Stadt Berlin zu den Bezügen des Oberbürgermeisters und Stadtpräsidenten durch den PrIM im Einvernehmen mit dem PrFM.

⁶ Richtig: § 24 Abs. 2, der lautete: „Vorschriften über die gemeindliche Wirtschaftsführung sind im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen und dem Preußischen Finanzminister zu erlassen.“

Innern in Sachen der Kommunalaufsicht über Berlin den Preußischen Minister des Innern anweisen und damit Anweisungen von anderen Stellen aufheben kann.

d) Damit wird zunächst wenigstens für die Verwaltung von Berlin ein ziemlicher Wirrwarr entstehen. Es war ein Fortschritt, daß die Ämter der Reichs- und Preußischen Minister des Innern in tatsächlicher Vereinigung verbunden wurden⁷. Der Entwurf dreht wenigstens für die Kommunalaufsicht von Berlin diesen Zustand zurück. Nach ihm besteht nicht eine Realunion, sondern eine Vereinigung zweier Ämter in einer Person, d. h. eine Personalunion. Der Entwurf kennt auch den Reichsminister des Innern, nämlich in § 12, Abs. 2, in § 16, Abs. 2, in § 23, Abs. 1, in § 24, Abs. 1⁸. Die Zuständigkeiten, die dem Reichsinnenminister übertragen sind, sind alles solche gesetzgeberischer Art, Ermächtigungen zu Durchführungsverordnungen, zu Zuständigkeitsregelungen, zur Regelung des Verfahrens. Der Preuß. Minister des Innern tritt da auf, wo es sich um die Verwaltung handelt. Diese Unterscheidung zwischen Preuß. und Reichsminister des Innern erweckt auf den ersten Blick zwar den Eindruck völliger Planlosigkeit, man kann aber auch auf den Gedanken kommen, daß mit diesem Entwurf ein Schritt getan werden soll, die Länderverwaltung zu konservieren und dem Reich nur die Gesetzgebung zuzuschreiben. Sollte diese Annahme richtig sein, so würde das, was dieser Entwurf bringt, von erheblicher Bedeutung für die Reichsreform sein, es läge in ihm dann, wenn er Gesetz würde, eine grundsätzliche Entscheidung von kaum übersehbarer Bedeutung.

e) Das Verhältnis Reich und Land, in diesem Fall Preußen, ist durch den Entwurf nicht glücklich angepackt. Berlin ist nicht die Hauptstadt, d. h. Preußens, sondern Berlin ist die Reichshauptstadt. Gerade um diese Stellung Berlins im Gefühl des Volkes fest zu verwurzeln, wo das noch nicht der Fall ist, darf ein Gesetz über Berlin nur von der Reichshauptstadt reden. Und ebenso ist es selbstverständlich, daß die Aufsicht über Berlin nicht preußische Landessache, sondern Reichssache ist. Wenn schon die Aufsicht über Pasing⁹ von Reichs wegen geführt wird, so kann die Aufsicht über Berlin nicht preußisches Reservat bleiben. Bei der engen Verbindung staatlicher und kommunaler Verwaltung, wie es durch die Größenordnung Berlins gegeben ist, muß aber noch ein Schritt weiter getan werden und auch die staatliche Verwaltung Berlins Reichssache werden. Nur dann, wenn die kommunale Aufsicht über Berlin und die staatliche Verwaltung Berlins vom Reich geführt wird, wird Berlin wirklich die Reichshauptstadt werden.

f) Die endlich vorliegende Begründung läßt jedes Wort zu der Unterscheidung zwischen Preußischem und Reichs-Minister des Innern vermissen.

II.

Zur Organisation von Berlin.

a) Verwaltungsgeschichtlich war Berlin früher einmal ein Stadtkreis in der Provinz Brandenburg. Das Anwachsen Berlins sprengte diesen Rahmen und führte dazu, daß Berlin auf der Seite der Selbstverwaltungsangelegenheiten auch Aufgaben bekam und übernehmen konnte, die anderswo in Preußen Provinzaufgaben sind. Damit schied Berlin aus der Provinz Brandenburg aus und erfüllte [sic], was die Wahrnehmung von Aufgaben der Selbstverwaltung anlangte, den Rahmen einer Gemeinde, den eines Kreises und den einer Provinz aus. Die Aufsicht über die Stadt Berlin führte aber weiter der Oberpräsident von Brandenburg, der gleichzeitig Oberpräsident von Berlin war. Berlin und Brandenburg sind eng verflochtene Körper mit Berührungs- und Reibungspunkten. Ein gemeinsamer Oberpräsident geriet, wenn er solche Reibungen zu schlichten hatte, oft in Schwierigkeiten mit der einen oder anderen Seite. Deshalb erfolgte die Trennung von Brandenburg dadurch, daß der Staats-

⁷ Seit 1. Nov. 1934; Bekanntgabe durch RdErl. des PrIM vom 25. 10. 1934 (MBliV S. 1343).

⁸ Betraf die Befugnis des RIM zur Bestimmung eines von der Regel abweichenden Rechtsmittelzugs gegen Entscheidungen der Bezirksbürgermeister und der Bürgermeister, zur Abänderung der Zuständigkeiten der Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichte in Berlin, generell zum Erlaß der erforderlichen Durchführungs- und Verwaltungsvorschriften.

⁹ Kreisangehörige Stadt westl. von München, 1938 in die bayer. Landeshauptstadt eingemeindet.

kommissar für Berlin die Aufgaben des Oberpräsidenten übernahm¹⁰. Dieser Staatskommissar ist eine Mittelbehörde zwischen der Stadtverwaltung und dem Ministerium.

b) Während § 1, Absatz 2 daran festhält, daß Berlin Stadtkreis und Provinz ist¹¹, verschmilzt § 2 das Amt des Staatskommissars mit dem des Oberbürgermeisters. Der Oberbürgermeister wird gleichzeitig Stadtpräsident und bekommt damit staatliche Verwaltung neben der kommunalen Verwaltung. Da er nicht selbst über sich die Aufsicht führen kann, muß der wichtigste Teil der Tätigkeit des heutigen Staatskommissars wo anders hingenommen werden, das Ministerium muß Aufsichtsbehörde werden. Dieser Vorgang hat eine Parallele in der im Jahre 1933 erfolgten Neuordnung der Preuß. Provinzialverwaltung.

Während bis dahin der Oberpräsident die staatliche Verwaltung führte und die Provinzialselbstverwaltung beaufsichtigte, wurde 1933 auch die Provinzialselbstverwaltung dem Oberpräsidenten übertragen¹². Damit mußte das Ministerium unmittelbar Aufsichtsbehörde über die Provinzialverwaltung werden.

c) Ein früherer Entwurf wollte die Schulaufsicht ebenso wie die Kommunalaufsicht in das Ministerium nehmen, jetzt ist man davon aber wieder abgekommen¹³. Die Schulaufsicht führt der Stadtpräsident, er beaufsichtigt, hinsichtlich der Kommunalen Schulen, also letzten Endes sich selbst. Wieder anders ist es bei dem Rechtsmittelzug in Einzelfällen. Da ist in § 19, Absatz 2 eine Beschwerde gegen Entscheidungen des Oberbürgermeisters an den Stadtpräsidenten vorgesehen. Da Stadtpräsident und Oberbürgermeister dieselbe Person sind, kann es vorkommen, daß der erste Beigeordnete (Bürgermeister) in Vertretung des Oberbürgermeisters und Stadtpräsidenten eine Entscheidung aufhebt, die der Oberbürgermeister selbst erlassen hat. An diesem Beispiel zeigt sich das Unbefriedigende der Lösung des Entwurfs.

d) Der Begründung zu dem Entwurf ist es dabei selbst nicht recht wohl. (Vergl. Seite 2 unten und Seite 3 oben¹⁴). Sie kann sich so recht weder für die eine noch die andere Regelung entscheiden und gibt selbst zu, daß jedes einzelne Verwaltungsgebiet eine besondere Lösung erfordert. Das ist aber nicht eine Gesetzgebung nach großen, klaren und einfachen Gesichtspunkten. Wie sich das Volk von Berlin bei solchen Einzellösungen befinden wird, sei dahingestellt.

e) Bei der ganzen Organisation von Berlin ist ferner zu bedenken, daß heute ein großer Teil der staatlichen Verwaltung Berlins nicht vom Staatskommissar, sondern vom Polizeipräsidenten und daneben von der Preuß. Bau- und Finanzdirektion geführt wird. Geht die Kommunalaufsicht des Staatskommissars auf das Innenministerium über, so bleibt, von der Schulverwaltung abgesehen, die nunmehr der Stadtpräsident bekommen soll, sonst nicht allzuviel übrig für den Stadtpräsidenten.

¹⁰ Aufgrund des preuß. Gesetzes über die Änderung der Staatsaufsicht über die Hauptstadt Berlin vom 15. 12. 1933 (PrGS S. 483) sowie des preuß. Gesetzes über die Erweiterung der Aufgaben des Staatskommissars der Hauptstadt Berlin vom 28. 3. 1934 (PrGS S. 239). Das Amt des Staatskommissars beruhte auf dem preuß. Gesetz über die Einsetzung eines Staatskommissars in der Hauptstadt Berlin vom 31. 5. 1933 (PrGS S. 196); vgl. Dok. Nr. 3 Anm. 7.

¹¹ Identisch mit § 1 der Erstvorlage des Gesetzes; Wortlaut s. Dok. Nr. 3 Anm. 2.

¹² Durch Art. II des preuß. Gesetzes über die Erweiterung der Befugnisse der Oberpräsidenten vom 15. 12. 1933 (PrGS S. 477).

¹³ Vgl. Dok. Nr. 3, zu Anm. 6.

¹⁴ Der betr. Absatz der allgem. Begründung lautete: „Für den Aufbau der staatlichen Behörden in Berlin hat die Erfahrung gezeigt, daß das Bestehen einer selbständigen staatlichen Mittelbehörde neben der Gemeindeverwaltung zu Schwierigkeiten Anlaß geben muß. Es ist unausbleiblich, daß eine Aufsichtsstelle, deren Tätigkeit sich in der Aufsicht über eine Behörde erschöpft, in die Verwaltungstätigkeit dieser Behörde hineingezogen, damit für die Verwaltung mitverantwortlich und der eigentlichen Aufsichtstätigkeit entfremdet wird. Die Neuordnung mußte daher davon ausgehen, daß in der Hauptstadt Berlin für eine Zwischeninstanz im herkömmlichen Sinne zwischen dem Oberbürgermeister und den Zentralbehörden kein Raum ist. Infolgedessen blieb nur übrig, die Geschäfte der in den übrigen Landesteilen bestehenden Mittelinstanzen entweder in die Zentralinstanz zu ziehen oder sie mit dem Oberbürgermeister in organisatorische Verbindung zu bringen. Beide Möglichkeiten sind nicht ohne Bedenken. Die Heraufziehung in die Zentralinstanz konnte immerhin, da die Zentralbehörden ihren Sitz in der Hauptstadt Berlin selbst haben, für diesen Ausnahmefall in Erwägung gezogen werden, aber eine solche Maßnahme kann, auch wenn es sich nur um die eine Stadtgemeinde handelt, leicht zur Überlastung der Zentralinstanz und zur Ablenkung von ihren eigentlichen Aufgaben führen. Der Verbindung mit dem Oberbürgermeister steht entgegen, daß hier dann Verwaltung und Aufsicht in eine Hand gelegt werden, was sich dem Wesen der Sache nach verbietet. Der Entwurf hat sich daher auch nicht grundsätzlich für den einen oder den anderen dieser Wege entschieden, sondern hat je nach der Beschaffenheit der einzelnen Verwaltungsgebiete zum Teil die eine, zum Teil die andere Lösung gewählt.“ R 43 II/572, Bl. 114 f.

Denn der Name Polizeipräsident darf nicht irreführen. Seine Aufgaben sind durchaus nicht nur Polizei, sondern große Gebiete der allgemeinen und inneren Verwaltung. Der Polizeipräsident von Berlin ist viel mehr ein Regierungspräsident als ein Polizeipräsident. An diesem Zustand ändert der Entwurf nur wenig. Was er ändert, ist, daß es Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Polizeipräsidenten an den Stadtpräsidenten und umgekehrt gegen Entscheidungen des Stadtpräsidenten an den Polizeipräsidenten in Zukunft nicht mehr gibt (§ 19, Abs. 1¹⁵). Daß bisher dieselbe Behörde in Berlin einer anderen untergeordnet und in anderen Dingen übergeordnet war, war eigentlich reichlich komisch. Nach dem Entwurf steht aber nunmehr über dem Polizeipräsidenten überall das Ministerium. Damit kommt der Kleinkram der Verwaltung, die der Polizeipräsident führt, in zweiter Instanz bereits an das Ministerium.

f) Die Preußische Bau- und Finanz-Direktion hat in der Hauptsache die Verwaltung der zahlreichen staatlichen Gebäude Berlins, die dem Preußischen Landesfiskus gehören. Solange die Reichsreform noch nicht weiter fortgeschritten ist, muß damit gerechnet werden, daß es einen Preußischen Landesfiskus noch lange geben wird. Es ist deshalb nicht zweckmäßig, eine Landesbehörde wie die Preußische Bau- und Finanz-Direktion in die allgemeine Verwaltung von Berlin einzugliedern.

g) Wenn aber die Verfassung und Verwaltung Berlins neu geordnet werden soll, so muß die umfangreiche Verwaltung des Polizeipräsidenten mit in diese Ordnung einbegriffen werden.

h) Deshalb gehört an die Spitze von Berlin eine Behörde, der untersteht

- 1.

die Kommunalverwaltung,

- 2.

die Staatsverwaltung, soweit sie nicht beim Polizeipräsidenten liegt,

- 3.

die Verwaltung des Polizeipräsidenten.

Da Berlin Reichshauptstadt werden soll, muß die staatliche und polizeiliche Verwaltung von Berlin Reichssache sein. Wie man die Spitze von Berlin nennt, ist gleichgültig. Ich würde sie Reichsstathalter von Berlin nennen und unter ihm stehen lassen

zu 1, den Oberbürgermeister,

zu 2, den Regierungspräsidenten,

zu 3, den Polizeipräsidenten.

Bei dieser Lösung ließe sich von der Polizeiverwaltung alles das, was nicht Polizei ist, zu der Verwaltung des Regierungspräsidenten übernehmen. Bei dieser Lösung würde das Ministerium von der Kommunalaufsicht und vom Rechtsmittelzug entlastet werden. Es würde auch in Berlin eine Reichsmittelbehörde bestehen, wie sie in anderen Teilen Deutschlands in Entwicklung begriffen ist. Die Aufgabe eines Ministeriums ist es schließlich nicht, über die Entziehung von Droschkenerlaubnissen und ähnlichen Kleinkram zu befinden.

[...]¹⁶

IV.

Spruchreif ist die Vorlage deshalb noch nicht, weil die Generallösung unbefriedigend und uneinheitlich ist¹⁷.

¹⁵ KabVorl. § 19 (1): „Beschwerden gegen Entscheidungen des Polizeipräsidenten an den Stadtpräsidenten und gegen Entscheidungen des Stadtpräsidenten an den Polizeipräsidenten finden nicht statt. An Stelle einer danach fortfallenden Beschwerde können die zuständigen Minister die Beschwerde an sich selbst oder den Einspruch zulassen.“

¹⁶ Folgt. „III. Einzelheiten.“

¹⁷ Der Einspruch des StdF wurde in der preuß. Ministerratssitzung vom 26. 2. 1936 behandelt. Lt. Protokoll wandte sich dabei Göring entschieden gegen den Vorschlag des StdF, „für Berlin einen besonderen Reichsstathalter zu schaffen, unter dem der jetzige

Polizeipräsident [v. Helldorf] als Regierungspräsident und der Oberbürgermeister als Kommunalbehörde stehen sollen. Auf die organisatorischen und finanziellen Gründe, die eine Herauslösung Berlins aus Preußen vollkommen unmöglich erscheinen lassen, wurde nachdrücklich hingewiesen. – Für den Minister des Innern erklärte der Staatssekretär Grauert sich damit einverstanden, daß im Gesetz die Kommunalaufsicht für den Reichsminister des Innern festgelegt und von diesem alsdann dem Preußischen Innenminister übertragen werde. – Hiergegen wandte sich der Finanzminister [Popitz], der es als unzweckmäßig bezeichnete, im Gesetz Reichsministern Zuständigkeiten zuzuweisen, bei denen von vornherein Übereinstimmung besteht, daß sie von preußischen Ministern ausgeübt werden sollen. – Daß Berlin in Zukunft als Reichs- und Landeshauptstadt gekennzeichnet werden soll, fand allseitig Zustimmung. – Der Minister [Adolf] Wagner erkannte die gegen die Vorschläge des Stellvertreters des Führers vorgebrachten Bedenken als berechtigt an und sagte auf Aufforderung zu, sich für die Zurückziehung des vom Stellvertreter des Führers beim Reichskabinett eingelegten Einspruchs einzusetzen, damit die Verabschiedung des Gesetzes alsbald erfolgen kann.“ Protokollauszug in: R 22/100, Bl. 28.

Am 21. 3. 1936 notierte MR Wienstein, daß der GesEntw. nach Mitteilungen von MD Sommer und MR Krauthausen wie folgt geändert werden solle: „Überall, wo vom Preußischen Minister des Innern oder Preußischen Finanzminister die Rede ist, wird es heißen: ‚Reichsminister des Innern‘ bzw. ‚Reichsminister der Finanzen‘. – An die Stelle der Bezeichnung ‚Hauptstadt Berlin‘ soll die Bezeichnung ‚Reichshauptstadt Berlin‘ treten.“ Göring sei damit einverstanden, im übrigen bleibe der Entwurf unverändert; R43 II/572, Bl. 148. Nach Zustimmung des StdF leitete der RIM am 1. 4. 1936 der Rkei die revid. KabVorl. als „Gesetz über die Verfassung und Verwaltung der Reichshauptstadt Berlin“ zu, deren Verabschiedung im Umlaufweg Hitler jedoch ablehnte; ebd. Bl. 150–165; FV 182*. Frick beantragte nun am 24. 4., den Entwurf auf die TO der nächsten Kabinettsitzung zu setzen, und legte am 19. 5. eine dem Zeitablauf redaktionell angepaßte Neufassung (Inkrafttreten zum 1. Juli) vor, deren Annahme im beschleunigten Umlaufverfahren indes Hitler wiederum verbot, wie er andererseits es auch ablehnte, das Gesetz am 26. Juni vom Kabinett verabschieden zu lassen; R 43 II/572, Bl. 166, 171–179; FV 281*. Zur darauf folgenden, als „Interimslösung“ deklarierten Usurpation des Oberbürgermeisteramtes durch Staatskommissar Lippert s. Dok. Nr. 115.

Zitierhinweis

Nr. 25 Denkschrift des Stellvertreters des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. München, 6. Februar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d025>